

1500545-61.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... demonstrada que esta se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Isto porque, é de se ver, à vista dos relatos prestados pelos policiais militares, tanto na fase policial (fls. 06 e 07), como em Juízo (fls. 209/210), que, apesar da nocividade do entorpecente apreendido ("crack"), inexistem outros elementos a corroborar a prática do tráfico ilegal de drogas por parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500545-61.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500545-61.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM GEORGETE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

WILLIAM GEORGETE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fls. 18), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 01/03), no dia 21 de junho de 2021, por volta das 11h47min, na rua Mendes de Moraes, nº 967, Vila Comercial, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 4,06 (quatro gramas e seis centigramas) de "cocaína", no formato de "crack", em uma porção, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de Depoimentos das testemunhas (fls. 06, 07 e 08), Termo de Interrogatório (fls. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), Fotografias do entorpecente apreendido

(fls. 26/27), Laudo de Constatação (fls. 29/31), Folha de Antecedentes (fls. 33/36) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 37/40).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 50/55) e da Defesa (fls. 62/69), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 70/76), com a expedição do respectivo mandado (fls. 77/78), devidamente cumprido (fls. 83/84), advindo aos autos Guia de depósito judicial (fls. 106; comprovante de depósito a fls. 123), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico - (fls. 107/109) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2167269 - fls. 111/114).

Oferecida a denúncia (fls. 01/03), o réu foi notificado (certidão a fls. 135) e, após a juntada aos autos do Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 138/149), e a deliberação do Juízo encaminhando o aludido aparelho a uma unidade educacional (fls. 155), por meio de seu Defensor Público (fls. 155), ofertou resposta (fls. 159/163), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 167), sido recebida em 12.08.2021 (fls. 170/171).

Durante a instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, à inquirição de três testemunhas e ao ato de interrogatório (Termo a fls. 209/210).

Após a insistência manifestada pela Defesa (fls. 215), houve a análise e manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 217), bem como, a determinação de instauração do incidente de dependência toxicológica (fls. 233), cujo Laudo Médico Legal (fls. 264/268), após a manifestação das partes (fls. 271 e 276), restou homologado (fls. 277).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 281/287), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação em patamar superior ao mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes, pela majoração da pena em decorrência da reincidência, pela inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, bem como, pela fixação do regime inicial fechado.

De seu turno, a Defesa, por meio de defensor constituído (procuração a fls. 232), em memoriais finais (fls. 292/298), pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, diante da precariedade do conjunto probatório, e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 da mesma Lei.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, o contexto dos autos exige, à vista do teor do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de Depoimentos das testemunhas (fls. 06, 07 e 08), Termo de Interrogatório (fls. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), Fotografias do entorpecente apreendido (fls. 26/27), Laudo de Constatação (fls. 29/31), Guia de depósito judicial (fls. 106; comprovante de depósito a fls. 123), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico - (fls. 107/109), Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 138/149) e prova oral (fls. 209/210), colhida sob o contraditório,

conforme postulado pela Defesa (fls. 292/298), a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Vejamos.

Induvidoso, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 107/109), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 19/20 e fotos a fls. 26/27), uma vez que "DETECTADA a presença da substância COCAÍNA", quanto a sua quantidade ("Massa Líquida 4,05 gramas"), que, segundo o depoimento prestado pelos Policiais Militares, estava na posse do acusado (fls. 06, 07 e 209/210).

No entanto, no que tange à destinação da droga apreendida, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, não restou demonstrada que esta se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Isto porque, é de se ver, à vista dos relatos prestados pelos policiais militares, tanto na fase policial (fls. 06 e 07), como em Juízo (fls. 209/210), que, apesar da nocividade do entorpecente apreendido ("crack"), inexistem outros elementos a corroborar a prática do tráfico ilegal de drogas por parte do acusado.

A testemunha Matheus Martins Rodrigues, Policial Militar, em Juízo (fls. 209/210), contou que, na data dos fatos, em abordagem no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram os indivíduos adentrarem em uma residência abandonada, com um galpão ao fundo, e, após solicitarem apoio, adentraram no local e fizeram a extração dos dois indivíduos, sendo que com o acusado (William) foi encontrado uma pedra bruta de "crack", um celular e uma nota de dez reais, e com o Maikon (testemunha) nada de ilícito foi localizado, no entanto, havia acabado de utilizar o "crack" e, após indagado, informou que havia adquirido o entorpecente do acusado, pela quantia de R\$10,00 (dez reais).

Relatou, também, que no celular encontrado com Willian havia várias fotos de um soldado do exército e, em contato com este, tomaram conhecimento que seria irmão do Maikon, sendo que este havia penhorado o telefone por droga com o acusado.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Matheus, a testemunha Murilo Fernando Beraldo, policial militar, em Juízo (fls. 209/210), confirmou sua versão apresentada na fase policial (fls. 07), elucidando que com o acusado foi encontrado uma pedra de "crack", R\$10,00 (dez reais) e um celular, e que Maikon (testemunha) informou que havia comprado uma fatia da pedra apreendida do acusado, o qual, naquela ocasião, confirmou a venda.

Por sua vez, inquirida em Juízo (fls. 209/210), a testemunha Maikon Luiz Aparecido de Souza alegou que não comprou droga do acusado, pois faz quase onze anos que não usa "crack", enfatizando que foi coagido a prestar, com aquele teor, o depoimento em solo policial (fls. 08).

De seu turno, durante seu interrogatório judicial (fls. 209/210), o acusado negou a prática do tráfico de entorpecentes, informando que no dia estava usando droga dentro do barracão e que a porção apreendida não lhe pertencia.

Nesse contexto, apesar da droga ter sido apreendida na posse do acusado, segundo os depoimentos dos policiais militares, os quais, frise-se, merecem toda credibilidade, inexistem elementos nos autos que corroborem com a prática da traficância, especialmente frente a alternância de versões por parte da testemunha Maikon, não sendo possível utilizar a sua narrativa apresentada aos policiais militares como alicerce da condenação.

Em outros termos, não se dúvida da sinceridade dos depoimentos prestados pelos

nobres policiais militares, os quais, no desempenho de suas atividades, arriscam suas vidas pelo bem-estar comum, todavia, no presente caso, o elemento fundamental da traficância gira em torno da narrativa apresentada pela testemunha (Maikon), que, repita-se, diante da discrepância de versões, não pode ser levada em consideração.

Outrossim, é de se ver que a perícia realizada no aparelho celular apreendido (Laudo Pericial a fls. 138/149) em nada contribuiu para elucidação dos fatos.

Portanto, diante do contexto probatório ameahado, não havendo o necessário convencimento acerca da mercancia, de rigor se impõe, conforme ponderado pela Defesa, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E nesse raciocínio, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sopesando a natureza e espécie das penas previstas para tal figura delituosa (art. 28, incisos I, II e III da Lei 11.343/2006), bem como, o fato do réu ser reincidente (Processos nº 0020096-52.2015.8.26.0344; 0018088-05.2015.8.26.0344; - fls. 33/36 e 37/40), somado ao declarado estado de vício, reputo por necessária e adequada a sua reeducação e repreensão pela conduta praticada, a imposição das penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de cinco meses (art. 28, §3º da Lei 11.34/2006).

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 01/03), para, em acolhimento a tese de desclassificação da conduta imputada no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, condenar o réu WILLIAM GEORGETE DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 18, nascido aos 19.09.1993, natural de Marília-SP, filho de Marcia Georgete Almeida de Oliveira e Edivaldo de Oliveira, RG nº 41.838.697/SP, pela prática do crime descrito no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06, a cumprir as penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Considerando a natureza da pena imposta, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor do acusado, após o trânsito em julgado, a restituição do dinheiro encontrado em sua posse (Auto a fls. 19/20 - R\$10,00; comprovante de depósito judicial a fls. 123).

Pontuo, outrossim, que, apesar do aparelho celular apreendido não guardar relação com o tráfico imputado nestes autos, tanto a testemunha Maikon, como o acusado, negaram a sua propriedade, sendo certo que já houve deliberação quanto a sua destinação (fls. 155).

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor Constituído (procuração a fls. 232).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se estes autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 04 de maio de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA